

1. 개정이유

북한이탈주민 지역적응센터(이하 "하나센터") 운영평가의 공정성·전문성 제고를 위해 북한이탈주민지원재단(이하 "남북하나재단")에 위탁 하던 하나센터 평가 업무를 통일부에서 수행하기 위한 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령」이 개정됨에 따라 이를 반영하는 한편, 하나센터 운영 관련 국회 지적사항 및 기타 운영상의 미비점을 보완하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 남북하나재단의 역할 중 하나센터에 대한 운영 실태점검 및 평가 관련 내용을 삭제(제4조)
- 나. 지방자치단체의 하나센터 심사시 현장실사를 명시하고 심사위원회 구성·운영 관련 준용 조항을 마련하여 지방자치단체 심사 관련 규정을 보완(제5조)
- 다. 하나센터 지정이 종료된 기관 또는 단체에 대해 지방자치단체의 개인정보 파기 검사를 의무화하고 검사 시기를 규정하여 북한이탈주민에 대한 개인정보 보호를 강화(제11조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」,
「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 기관 없음

라. 기 타 : 북한이탈주민법 시행령 개정에 맞추어 고시 개정 필요

북한이탈주민 지역적응센터 운영 등에 관한 고시

일부개정고시

북한이탈주민 지역적응센터 운영 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제3항 중 "영 제49조제4항제1호다목 및 라목"을 "영 제49조제4항제1호라목"으로, "주요 업무 수행 및 정보보안"을 "정보보안"으로 한다.

제5조제3항 전단 중 "심사하여"를 "대상으로 현장실사 및 심사를 거쳐"로 하고, 같은 조 제4항부터 제6항까지를 각각 제5항부터 제7항까지로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 지방자치단체의 장은 제3항에 따른 심사를 위해 별도 위원회를 둘 수 있으며 그 구성 및 운영 등에 관하여 제6조를 준용하거나(단, 당연직 위원에 관한 부분은 제외한다) 따로 정할 수 있다.

제11조제3항 중 "대해"를 "대해 지정 기간이 종료되기 1개월 전부터 종료되는 시점까지"로, "실시할 수 있으며"를 "실시하여야 하며"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제4조(북한이탈주민지원재단의 역할) ①·② (생략) ③ 재단(제5조제6항제2호에 의해 지정된 하나센터를 대상으로 하는 경우에는 통일부장관으로 본다)은 <u>영 제49조제4항제1호다목 및 라목에 따라 하나센터의 주요 업무 수행 및 정보보안에 대하여 하나센터의 운영 실태를 점검하고, 점검결과에 따라 운영이 미흡하다고 판단되는 경우에는 하나센터에 개선에 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있다.</u> ④ (생략)	제4조(북한이탈주민지원재단의 역할) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- <u>영 제49조제4항제1호라목</u> ----- <u>정보보안</u> ----- ----- ----- ----- ----- --.
제5조(하나센터의 지정) ①·② (생략) ③ 지방자치단체의 장은 제2항에 따라 하나센터 지정을 신청한 기관 또는 단체를 <u>심사하여</u> 통일부장관에게 추천하여야 한다. 통일부장관은 지방자치단체의 장이 추천한 기관 또는 단체 중 북한이탈주민 정착지원에 적	제5조(하나센터의 지정) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>대상으로</u> <u>현장실사 및 심사를 거쳐</u> ---- --.

합하다고 판단되는 기관 또는 단체를 하나센터로 지정할 수 있다.

<신 설>

④ ~ ⑥ (생 략)

제11조(자료의 이관) ①·② (생 략)

③ 지방자치단체의 장은 지정이 종료된 기관 또는 단체에 대해 제2항에 따른 개인정보 등의 파기에 대한 검사를 실시할 수 있으며, 지정이 종료된 기관 또는 단체는 이에 협조하여야 한다.

④ (생 략)

----.

④ 지방자치단체의 장은 제3항에 따른 심사를 위해 별도 위원회를 둘 수 있으며 그 구성 및 운영 등에 관하여 제6조를 준용하거나(단, 당연직 위원에 관한 부분은 제외한다) 따로 정할 수 있다.

⑤ ~ ⑦ (현행 제4항부터 제6항까지와 같음)

제11조(자료의 이관) ①·② (현행과 같음)

③ -----
----- 대해
지정 기간이 종료되기 1개월 전
부터 종료되는 시점까지 -----
----- 실시하여야 하
며-----.

④ (현행과 같음)